KAPITOLU 544

ATT DWAR IL-FINANZJAMENT TA' PARTITI POLITIĊI

Sabiex jirrregola l-formazzjoni, l-istrutturi interni, il-funzjonament u l-finanzjament, ta' partiti politiċi u l-parteċipazzjoni tagħhom f'elezzjonijiet.

1 ta' Jannar, 2016*

L-ATT XXIV tal-2015.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar il-Finanzjament ta' Partiti Politiċi. Titolu fil-qosor.

TAQSIMA I
Ġenerali

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra - Tifsir.

"awditur" għandha l-istess tifsira mogħti lilha fl-artikolu 2 tal-Att dwar il-Professjoni tal-*Accountancy*; Kap. 281.

"donazzjoni" tfisser kull benefiċċju riċevut fir-rigward tal-attivitajiet jew il-funzjonijiet ta' partit politiku, minn jew f'isem partit politiku, minn membru ta' partit politiku, minn kandidat jew minn xi organizzazzjoni, kemm jekk tkun korporata jew le li fiha l-partit politiku, direttament jew indirettament jeżerċita amministrazzjoni effettiva u kontroll u għandha tinkludi, sakemm ma jiġix provdut mod ieħor:

(*a*) kull rigal ta' flus jew ta' proprjetà oħra;

(*b*) kull *sponsorship*;

(*ċ*) kull flus li jkunu ntnefqu minn donatur jew donaturi, skont il-każ, sabiex jitħallsu xi spejjeż li jkunu saru b'mod dirett jew indirett, minn jew f'isem partit politiku, membru ta' partit politiku jew kandidat;

(*d*) kull self mogħti fuq kondizzjonijiet aktar favorevoli minn dawk il-kondizzjonijiet ordinarji kummerċjali li jkunu fis-seħħ f'dak iż-żmien meta jkun ingħata s-self;

(*e*) il-prezz kemm jiswa lill-persuna li tipprovdi l-proprjetà jew is-servizzi mogħtija mod ieħor minn skont kondizzjonijiet kummerċjali jew taħt il-valur tas-suq:

Iżda l-proprjetà ta' kwalunkwe natura li tiġi trasferita lill-partit politiku *causa mortis* u xogħol volontarju u bla ħlas, kemm manwali, klerikali jew professjonali ta' kwalunkwe tip għall-benefiċċju ta' partit politiku mwettaq mill-membri tiegħu stess jew minn persuni involuti fl-attivitajiet jew fil-kampanji tal-partit

* ara l-artikolu 1(2) tal-Att kif promulgat oriġinarjament, u l-Avviż Legali 427 tal-2015.

politiku ma għandhomx jiġu kunsidrati bħala donazzjoni għall-finijiet ta' din it-tifsira;

"elezzjoni" tfisser:

(*a*) elezzjoni ġenerali ta' membri tal-Kamra tad-Deputati li ssir skont l-artikoli 52 u 56 tal-Kostituzzjoni ta' Malta; jew

Kap. 363. (*b*) elezzjoni li ssir skont l-Att dwar Gvern Lokali; jew

Kap. 467. (*ċ*) elezzjoni li ssir skont l-Att dwar Elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew;

"formula tan-nomina" tfisser l-applikazzjoni minn partit politiku, membru ta' partit politiku jew kandidat, sabiex jitniżżlu l-ismijiet fil-listi tal-elezzjoni;

"kandidat" tfisser persuna nominata għall-elezzjoni tal-Kamra tad-Deputati, ta' kunsilli lokali jew tal-Parlament Ewropew, kemm jekk dik il-persuna tkun qed tikkontesta l-elezzjoni bħala membru ta' partit politiku jew le;

"Kummissjoni" tfisser il-Kummissjoni Elettorali stabbilita skont l-artikolu 60 tal-Kostituzzjoni;

"membru ta' partit politiku" tfisser kull persuna li tkun reġistrata bħala membru ta' partit politiku skont il-ħtiġiet u l-formalitajiet kif previst fl-istatut tal-partit politiku;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja;

"partit politiku" tfisser assoċjazzjoni ħielsa ta' persuni, li l-għan tagħha tinkludi l-parteċipazzjoni fil-formazzjoni tar-rieda politika tal-poplu billi tiżgura l-elezzjoni ta' wieħed jew aktar mill-membri tagħha għall-Kamra tad-Deputati, għall-Parlament Ewropew jew għall-Kunsill Lokali, u li tassigura r-relazzjoni attiva kontinwa bejn il-poplu u l-istituzzjonijiet tal-istat;

"perjodu tal-elezzjoni ġenerali" tfisser il-perjodu:

(*a*) li jibda fid-data li fiha l-President ta' Malta jxolji l-Parlament, bi Proklama; u

(*b*) li jintemm fid-data tar-riżultat tal-votazzjoni;

"perjodu tal-elezzjoni għall-Kunsilli Lokali" tfisser il-perjodu ta' sitt ġimgħat qabel id-data li tkun ġiet stabbilita skont l-artikolu 8(6) tal-Att dwar Gvern Lokali; Kap. 363.

"perjodu tal-elezzjoni għall-Parlament Ewropew" tfisser il-perjodu ta' sitt ġimgħat qabel id-data li tkun ġiet stabbilita għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew skont l-artikolu 5 tal-Att dwar Elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew; Kap. 467

"sena finanzjarja" tfisser perjodu ta' tnax-il xahar b'dati stabbiliti għall-bidu u t-tmiem tagħhom; u

"spiża ta' kampanja elettorali" tfisser l-ispejjeż li jsiru fil-parametri tal-artikolu 46(1) tal-Erbatax-il Skeda tal-Att dwar l-Elezzjonijiet Ġenerali, l-artikolu 97 tat-Tlettax-il Skeda tal-Att dwar Gvern Lokali u r-regolament 2 tar-Regolamenti dwar l-Ogħla Infiq għall-Elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew: Kap. 354. Kap. 363. L.S 467.01.

Iżda fil-komputazzjoni ta' spiża ta' kampanja elettorali, meta partit politiku jew kandidat jitlob miżata għall-parteċipazzjoni f'attivitajiet politiċi jew għal xi prodott jew servizzi li jkunu disponibbli f'dawn l-attivitajiet l-ammont ta' dawk il-miżati mitluba u verifikati kif xieraq għandu jitnaqqas mill-ammont totali tal-ispiża ta' kampanja elettorali.

Status kostituzzjonali u l-funzjonijiet tal-partiti politiċi.

3. Jistgħu jiġu furmati partiti politiċi sabiex jintlaħaq l-ordni demokratika ħielsa fil-formazzjoni tar-rieda politika tal-poplu skont il-Kostituzzjoni, u l-Istat għandu, bħala kwistjoni ta' interess pubbliku, jiffavorixxi l-formazzjoni u l-operat ta' dawn il-partiti politiċi:

Iżda dik il-formazzjoni u l-operat ta' partiti politiċi għandhom ikunu fil-parametri stabbiliti bil-liġi.

Legalità.

4. Partiti politiċi għandu jkollhom għan leġittimu u għandhom ikunu konformi mal-Kostituzzjoni u l-liġijiet tal-Istat:

Iżda partiti politiċi jistgħu legalment ikollhom, bħala l-għan tagħhom, li jsiru emendi għall-Kostituzzjoni u għal-liġijiet ta' Malta:

Iżda wkoll kull emenda għandha ssir b'mezzi legali.

Trattament ugwali.

5. Il-partiti politiċi għandhom jirċievu trattament ugwali mill-Istat mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe liġi jew regolament ibbażat fuq differenzi oġġettivi partikolarment rigward id-daqs tal-partiti jew li jirregolaw it-tħaddim tal-proċess elettorali.

Dritt tal-persuni li jassoċjaw.

6. (1) L-ebda persuna ma għandha tkun imġiegħla tieħu sehem jew tappartjeni għal partit politiku kontra r-rieda tagħha.

(2) L-ebda persuna ma tista' tiġi prekluża minn sħubija ma' partit politiku fuq il-bażi ta' sess, razza, status finanzjarju, orjentazzjoni sesswali jew identità tal-ġeneru.

(3) Ma tista' ssir l-ebda diskriminazzjoni kontra persuna fuq il-bażi li l-imsemmija persuna tkun membru ta' partit politiku:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu ma għandhomx japplikaw għal persuni li minħabba l-impieg tagħhom ikunu taħt id-dmir ta' diskrezzjoni f'materji politiċi jew ikollhom kariga li tkun inkompatibbli mal-eżerċizzju ta' attività politika, sakemm dawn ir-restrizzjonijiet huma meħtieġa f'soċjetà demokratika.

Drittijiet tal-membri.

7. (1) Mingħajr preġudizzju għal dak provdut fis-subartikolu (2) tal-artikolu 6, il-partiti politiċi għandhom jiddeċiedu liberament dwar is-sħubija ta' membri skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-istatuti tagħhom u l-partit politiku m'għandux ikun meħtieġ li jagħti raġunijiet għal kwalunkwe rifjut ta' applikazzjoni għal sħubija.

(2) Membru ta' partit politiku għandu, f'kull ħin, ikun intitolat li jirtira s-sħubija tiegħu minn dak il-partit politiku u dan l-irtirar għandu jkollu effett immedjat.

(3) L-eżerċizzju tad-dritt tal-vot fi ħdan l-istrutturi interni tal-partit jista' jkun soġġett għall-kondizzjoni li l-membri tal-partit politiku jkunu ħallsu drittijiet tagħhom tas-sħubija.

Status legali.

8. (1) Il-partiti politiċi għandu jkollhom personalità ġuridika u d-dritt li jħarrku u li jiġu mħarrka. Il-partiti politiċi għandu jkollhom ukoll id-drittijiet kollha ta' espressjoni libera liema drittijiet jappartjentu lill-individwi skont il-Kostituzzjoni.

(2) Partiti politiċi għandu jkollhom statut bil-miktub u l-istatut għandu jinkludi dispożizzjonijiet dwar:

(*a*) l-isem tal-partit politiku u kull forma qasira użata u l-għanijiet tiegħu;

(*b*) il-membri li jissieħbu u li jitilqu mill-partit politiku;

(*ċ*) id-drittijiet u d-dmirijiet tal-membri tiegħu;

(*d*) is-sanzjonijiet permissibbli kontra membri, u l-esklużjoni tagħhom mill-partit politiku; u

(*e*) l-istruttura ġenerali tal-partit politiku u l-uffiċjali li għandu jkollu l-istess partit.

(3) Il-partiti politiċi għandhom jibagħtu kopja tal-istatut tagħhom lill-Kummissjoni Elettorali u għandhom iżommu dak l-istatut aġġornat bl-emendi li jsiru għall-istatut minn żmien għal żmien li għandhom ukoll jintbagħtu lill-Kummissjoni Elettorali fi żmien xahar mindu jsiru, u l-Kummissjoni għandha tagħmel dak l-istatut u l-emendi disponibbli għall-pubbliku.

(4) L-ismijiet tal-uffiċjali tal-partiti politiċi għandhom ikunu pubbliċi.

Dixxiplina tal-partit politiku.

9. Il-partiti politiċi għandhom jiżguraw li d-dritt għad-difiża għandu jiġi rispettat f'kwalunkwe proċeduri dixxiplinarji interni meħuda fir-rigward tal-membri tagħhom.

Xoljiment ta' partiti politiċi.

10. L-istatut ta' partit politiku għandu jipprovdi għall-mod kif dak il-partit jista' jiġi xolt u dwar kif għandu jsir disponiment mill-assi ta' dak il-partit f'każ ta' xoljiment.

TAQSIMA II
Reġistrazzjoni

Reġistru ta' partiti politiċi.

11. Għandu jkun hemm reġistru ta' partiti politiċi li għandu jinżamm mill-Kummissjoni fil-forma kif il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi.

Nominazzjonijiet għall-elezzjonijiet.

12. (1) Nomina b'rabta ma' elezzjoni tista' ssir biss:

(*a*) fl-isem ta' partit politiku reġistrat; jew

(*b*) minn persuna indipendenti li ma turix li qed tirrappreżenta xi partit politiku:

Iżda partiti politiċi reġistrati biss jistgħu jinnominaw kandidati għall-elezzjoni taħt l-isem ta' dak il-partit:

Iżda wkoll l-ebda kandidat indipendenti ma jista' jagħmel użu mill-isem ta' partit politiku.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1) persuna ma turix li qed tirrappreżenta xi partit politiku jekk:

(*a*) id-deskrizzjoni tal-kandidat mogħtija fil-formula tan-nomina tagħha, tkun "indipendenti"; kif ukoll

(*b*) l-ebda deskrizzjoni tal-kandidat ma tkun ingħatat fil-formula tan-nomina.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-Att persuna tikkontesta elezzjoni f'isem il-partit politiku reġistrat jekk il-formula tan-nomina tagħha tiġi konfermata minn uffiċjal awtorizzat tal-partit politiku li jingħazel skont il-proċeduri tal-partit politiku u għall-fini ta' dan l-Att jitqies bħala "l-uffiċjal li jinnomina".

Uffiċjali tal-partiti politiċi.

13. (1) Mingħajr ħsara għall-artikolu 8, partit politiku ma jiġix reġistrat fir-reġistru tal-partiti politiċi sakemm ma jkollux fl-istatut tiegħu, dispożizzjoni għall-elezzjoni ta':

(*a*) mexxej jew mexxejja tal-partit politiku jkun xi jkun it-titolu jew il-kariga tagħhom li bihom wieħed jirreferi għalihom;

(*b*) teżorier tal-partit politiku jkun xi jkun l-isem tal-persuna li tkun qed twettaq il-funzjonijiet ta' teżorier li bih wieħed jirreferi għalih.

(2) Il-persuna jew il-persuni reġistrati bħala mexxejja tal-partit politiku għandhom ikunu l-mexxejja ġenerali tal-partit.

(3) Id-dmir ta' teżorier tal-partit politiku għandu jkun li jamministra l-finanzi tal-partit politiku skont dan l-Att inkluż li:

(*a*) jipprepara l-kontijiet annwali tal-partit politiku għall-verifika u jippreżentahom għall-approvazzjoni tal-partit politiku fil-laqgħa ġenerali annwali ta' korp xieraq tal-partit;

(*b*) jiżgura l-konformità tal-partit politiku mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-ħtiġiet tal-kontabilità u l-kontroll ta' donazzjonijiet, u kull transazzjoni finanzjarja rilevanti oħra; u

(*ċ*) iwettaq kull funzjoni oħra fir-rigward tal-finanzi u r-rappurtaġġ finanzjarju tal-partit politiku.

Ħtiġiet għal reġistrazzjoni.

14. Applikazzjoni lill-Kummissjoni sabiex jiġi reġistrat partit politiku għandha tinkludi:

(*a*) dikjarazzjoni intiża sabiex tippreżenta kandidati għall-elezzjonijiet;

(*b*) dikjarazzjoni mill-partit politiku li tindika l-uffiċjali tal-partit politiku meħtieġa skont l-artikolu 13; u

(*ċ*) isem il-partit politiku u l-indirizz reġistrat:

Iżda meta l-partit politiku reġistrat ikun bidel il-post tal-uffiċċju prinċipali tiegħu jew jibdel l-indirizz postali tiegħu, huwa għandu, fi żmien erbatax-il jum ta' dik il-bidla, jibgħat avviż ta' dan lill-Kummissjoni.

Deskrizzjoni.

15. (1) Applikazzjoni ta' partit politiku għall-finijiet ta' reġistrazzjoni tista' tinkludi talba għar-reġistrazzjoni ta' deskrizzjonijiet li għandhom jintużaw fuq il-formula tan-nomina jew fuq il-karta tal-vot.

(2) Il-Kummissjoni għandha tirreġistra d-deskrizzjoni provduta, sakemm, fl-opinjoni tagħha, din ma tkunx:

(*a*) l-istess bħal deskrizzjoni reġistrata ta' partit politiku ieħor, membru ta' partit politiku jew kandidat, li tkun reġistrata qabel;

(b) x'aktarx li tiġi konfuża mill-eletturi ma' deskrizzjoni reġistrata ta' partit politiku, membru ta' partit politiku jew kandidat, li tkun ġiet reġistrata qabel;

(*ċ*) oxxena jew offensiva; u

(*d*) ta' natura li l-pubblikazzjoni tagħha x'aktarx tikkostitwixxi l-għemil ta' reat.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu "deskrizzjoni" tfisser l-isem tal-partit u l-*acronym* f'dik il-lingwa jew lingwi li l-partit jagħżel.

Emblemi.

16. (1) Applikazzjoni ta' partit politiku għall-finijiet ta' reġistrazzjoni tista' wkoll tinkludi talba għar-reġistrazzjoni ta' emblema tal-partit politiku li għandha tintuża mill-partit politiku fuq karti tal-vot.

(2) Meta ssir talba minn partit politiku taħt dan l-artikolu fir-rigward ta' emblema, il-Kummissjoni għandha tirreġistra l-emblema bħala emblema tal-partit politiku, sakemm fil-fehma tagħha, l-emblema ma tkunx:

(*a*) l-istess bħal emblema reġistrata diġà ta' partit politiku ieħor;

(*b*) x'aktarx li tiġi konfuża mill-eletturi ma' emblema reġistrata ta' partit politiku, li tkun ġiet diġà reġistrata;

(*ċ*) oxxena jew offensiva;

(*d*) ta' natura li l-pubblikazzjoni tagħha x'aktarx tikkostitwixxi l-għemil ta' reat; u, jew

(*e*) x'aktarx, li jekk ikollha tidher fuq polza tal-votazzjoni maħruġa f'elezzjoni:

(i) tirriżulta li elettur jiġi mqarraq fir-rigward tal-effett tal-vot tiegħu; jew

(ii) tikkontradixxi, jew tfixkel il-fehma ta' elettur rigward kull gwida għall-għajnuna tiegħu sabiex jivvota li tkun murija fuq il-karta tal-vot jew x'imkien ieħor.

Tibdil fir-reġistru.

17. Partit politiku jista' japplika lill-Kummissjoni sabiex innotament tiegħu mniżżel fir-reġistru jiġi emendat. Dawn l-emendi jistgħu jinkludu:

(*a*) tibdil fl-isem tiegħu reġistrat;

(*b*) l-annotazzjoni, l-emenda, is-sostituzzjoni jew it-tneħħija ta' deskrizzjoni;

(*ċ*) l-annotazzjoni, is-sostituzzjoni jew it-tneħħija ta' emblema; u, jew

(*d*) l-annotazzjoni ta' kull informazzjoni oħra li tista' tiġi preskritta b'regolamenti magħmulin mill-Ministru, minn meta:

(i) il-partit politiku applika għar-reġistrazzjoni, jew

(ii) saret l-aħħar notifika, jekk tkun saret notifika

qabel għall-konferma tad-dettalji reġistrati rigward il-partit politiku.

Appell minn ċaħda.

18. Fejn il-Kummissjoni tiċħad applikazzjoni jew parti minnha minn partit politiku taħt xi wieħed mill-artikoli ta' qabel din għandha tinnotifika lill-partit politiku bir-raġunijiet tagħha għaċ-ċaħda tal-applikazzjoni jew parti minnha u jekk il-partit politiku jħoss ruħu aggravat minn din iċ-ċaħda, il-partit politiku jista' jikkontesta din iċ-ċaħda permezz ta' rikors ġuramentat ippreżentat fil-Prim'Awla, Qorti Ċivili:

Iżda l-partit politiku jista' jissottometti mill-ġdid applikazzjoni modifikata.

Notifika ta' tibdil f'annotazzjoni tar-reġistru tal-partit politiku.

19. (1) Jekk fi kwalunkwe ħin xi dettalji annotati fir-reġistru tal-partit politiku li għandhom x'jaqsmu ma' xi kwistjoni rilevanti, ma jibqgħux preċiżi, il-persuna responsabbli għar-reġistrazzjoni tal-partit politiku għandha tinnotifika lill-Kummissjoni bil-miktub b'din l-impreċiżjoni u din in-notifika għandha tispeċifika wkoll id-dettalji preċiżi fir-rigward ta' dik il-kwistjoni.

(2) Meta l-Kummissjoni tirċievi notifika skont dan l-artikolu, hija għandha tordna li kull bidla meħtieġa li għandha ssir fl-annotazzjoni tar-reġistru tal-partit, bħala konsegwenza tan-notifika, għandha ssir hekk kif ikun raġonevolment prattikabbli.

Partit politiku ma jibqax reġistrat.

20. Ladarba partit politiku jkun reġistrat, l-annotazzjoni tiegħu tista' biss titneħħa mir-reġistru jekk -

(*a*) il-partit politiku japplika sabiex l-annotazzjoni tiegħu fir-reġistru titneħħa; jew

(*b*) il-partit politiku ma jkunx innomina kandidati għal elezzjoni għal perjodu ta' għaxar snin; jew

(*ċ*) f'kull każ fejn hemm xoljiment ta' partit politiku skont l-artikolu 10,

u f'każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tikkanċella l-annotazzjoni fir-reġistru tal-partit politiku.

Limitu ta' żmien għall-konformità.

21. Partiti politiċi li jeżistu fiż-żmien tal-bidu fis-seħħ ta' dan l-artikolu għandu jkollhom perjodu ta' sitt xhur mill-imsemmi annotazzjoni fis-seħħ sabiex jikkonformaw mal-ħtiġiet stabbiliti f'din it-Taqsima ta' dan l-Att.

TAQSIMA III
Ħtiġiet ta' kontabilità

Prinċipju tat-trasparenza.

22. (1) Il-partiti politiċi għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni fir-rigward tal-amministrazzjoni finanzjarja tagħhom. Il-Kummissjoni tista' tesiġi informazzjoni, fuq inizjattiva tagħha stess, dwar l-imsemmija amministrazzjoni finanzjarja skont kif provdut f'dan l-Att.

(2) Partiti politiċi li jinstabu mill-Kummissjoni li jkunu kisru xi dispożizzjoni ta' dan l-Att għandhom ikunu soġġetti għal sanzjonijiet:

(*a*) permezz ta' espożizzjoni biss u osservazzjonijiet negattivi fil-pubbliku; u, jew

(*b*) bl-impożizzjoni ta' penali amministrattivi.

Dmir li jinżammu rekords tal-kontabilità.

23. (1) It-teżorier ta' partit politiku għandu jiżgura li r-rekords tal-kontabilità jiġu miżmuma, fir-rigward tal-partit politiku, skont il-prinċipji u l-prattika ta' kontabilità u skont l-istandards tal-verifika ġeneralment aċċettati u b'dak il-mod li huwa biżżejjed biex juru u jispjegaw it-transazzjonijiet tal-partit politiku.

(2) Ir-rekords tal-kontabilità għandhom jinżammu bil-mod illi:

(*a*) jiżvelaw, f'kull ħin, u bi preċiżjoni raġonevoli, il-pożizzjoni finanzjarja tal-partit politiku f'dak iż-żmien; u

(*b*) jippermettu lit-teżorier sabiex jiġi żgurat illi kull dikjarazzjoni ta' kontabilità preparata minnu għall-finijiet tad-dikjarazzjonijiet annwali tal-kontijiet jikkonformaw mal-prinċipji u l-prattika ta' kontabilità u skont l-istandards tal-verifika ġeneralment aċċettati u mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan l-Att.

(3) Ir-rekords tal-kontabilità għandhom b'mod partikolari jkollhom:

(*a*) dettalji biżżejjed sabiex wieħed ikun jista' jidentifika s-sorsi kollha ta' dħul riċevuti u l-ħlasijiet kollha magħmula mill-partit politiku, u l-affarijiet li dwarhom dawn l-irċevuti u l-infiq ikun sar;

(*b*) rekord tal-attiv u l-passiv tal-partit politiku; u

(*ċ*) id-dettalji tal-entitajiet inklużi l-intrapriżi kummerċjali li huma relatati direttament jew indirettament ma' partit politiku jew huma b'xi mod ieħor taħt il-ġestjoni jew il-kontroll effettiv tiegħu.

Dikjarazzjonijiet annwali tal-kontijiet.

24. (1) It-teżorier ta' partit politiku għandu jħejji prospett annwali tal-kontijiet, fir-rigward ta' kull sena finanzjarja, ta' dak il-partit politiku, liema dikjarazzjoni għandha tinkludi:

(*a*) dikjarazzjoni ta' dħul u ta' nfiq;

(*b*) id-dikjarazzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja fit-tmiem tas-sena finanzjarja;

(*ċ*) id-dikjarazzjoni ta' *cash flows*; u

(*d*) in-noti supplimentari kollha u l-iskedi relatati mal-paragrafi (*a*), (*b*) u (*ċ*):

Iżda għall-finijiet ta' dan is-subartikolu "sena finanzjarja" tfisser dak il-perjodu konsekuttiv ta' tnax-il xahar li jibda mid-data magħżula mill-partit politiku għall-bidu tas-sena finanzjarja tiegħu.

(2) Id-dikjarazzjoni ta' kontijiet taħt dan l-artikolu għandha tikkonforma wkoll ma' dawk il-ħtiġiet fir-rigward tal-forma u l-kontenut tagħha kif għandu jiġi preskritt b'regolamenti magħmulin mill-Ministru, kif rakkomandat mill-Kummissjoni.

(3) Kull membru tal-partit politiku, kandidat, uffiċjal ta' partit ċentrali jew lokali għandu jipprovdi lit-teżorier tal-partit politiku, l-informazzjoni rilevanti skont id-dispożizzjonijiet rilevanti f'dan l-Att, fi żmien raġonevoli, u fin-nuqqas ta' dan, huwa jkun ħati ta' nuqqas amministrattiv punibbli mill-Kummissjoni b'multa amministrattiva li tammonta bejn mitt euro (€100) u elfejn euro (€2,000):

Iżda jekk xi membru ta' partit politiku, uffiċjal ta' partit ċentrali jew lokali jipprovdi xi informazzjoni falza huwa jeħel il-pieni previsti fir-rigward ta' dikjarazzjonijiet foloz skont l-artikolu 188(2) tal-Kodiċi Kriminali. Kap. 9.

25. (1) It-teżorier ta' partit politiku għandu jiżgura li kull rekord ta' kontabilità u, jew dikjarazzjoni ta' kontijiet imħejjija għall-iskopijiet ta' din it-Taqsima fir-rigward tal-partit politiku jinżammu għal mill-inqas għaxar snin mill-aħħar tas-sena finanzjarja li għaliha d-dikjarazzjoni tirreferi. Dmir li jiġu preżervati rekords tal-kontabilità.

(2) Meta partit politiku jiġi xolt fil-perjodu msemmi ta' għaxar snin, l-obbligu, sabiex jiġi żgurat li r-rekords tal-kontabilità u, jew id-dikjarazzjoni ta' kontijiet imħejjija għall-finijiet ta' din it-Taqsima, għandu jibqa' r-responsabbilità tal-aħħar teżorier tal-partit politiku, sakemm il-Kummissjoni ma tagħtix l-awtorizzazzjoni tagħha sabiex ir-rekords jiġu meqruda, jew li r-reġistri jinqerdu b'mod ieħor, bla ħsara għal xi kondizzjoni li jidhrilha meħtieġ li tiġi imposta.

26. (1) Il-kontijiet ta' partit politiku għandhom jinżammu f'dik il-forma li tista', minn żmien għal żmien, tiġi prevista f'regolamenti magħmula taħt dan l-Att, u kull sena jiġu verifikati minn awditur skont standards ta' verifika ġeneralment aċċettati. Verifiki annwali.

(2) Meta jkun hemm nuqqas li jiġu sottomessi kontijiet verifikati skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi perjodu ulterjuri ta' żmien għas-sottomissjoni u fin-nuqqas ta' dan taħtar awditur tal-għażla tagħha sabiex jivverifika l-kontijiet tal-partit politiku.

(3) L-ispejjeż ta' kull verifika mwettqa minn awditur maħtur mill-Kummissjoni, inkluża r-remunerazzjoni tal-awditur, għandhom jiġu rkuprati mill-Kummissjoni, bħala dejn ċivili, mill-fondi tal-partit politiku kkonċernat.

27. (1) Awditur maħtur biex iwettaq verifika għall-finijiet ta' verifiki annwali: Dispożizzjonijiet supplimentari dwar l-awdituri.

(*a*) għandu jkollu dritt ta' aċċess fil-ħinijiet kollha raġonevoli għall-kotba tal-partit politiku, dokumenti u rekords oħra; u

(*b*) għandu jkun intitolat li jitlob mit-teżorier, kull teżorier ta' qabel u minn xi uffiċjal ieħor tal-partit politiku, kif l-awditur jidhirlu xieraq, dik l-informazzjoni u spjegazzjonijiet li jidhirlu meħtieġa għat-twettiq ta' dmirijietu bħala awditur; u

(*ċ*) għandu *mutatis mutandis* ikollu dawk il-funzjonijiet u l-poteri kollha li għandu awditur li jkun qiegħed iwettaq il-verifiki ta' kumpanija kummerċjali.

(2) Jekk xi persuna tonqos milli tipprovdi awditur xi aċċess, informazzjoni jew spjegazzjoni li l-awditur ikun intitolat għalih bis-saħħa tas-subartikolu (1), il-Kummissjoni għandha tagħti lil dik il-persuna dawk l-ordnijiet bil-miktub li tikkunsidra xierqa sabiex tiżgura li tagħmel tajjeb għan-nuqqas.

(3) Persuna ħatja ta' nuqqas ta' konformità ma' xi ordni tal-Kummissjoni taħt is-subartikolu (2) tkun ħatja ta' reat taħt dan l-Att u teħel multa amministrattiva ta' bejn elf euro (€1,000) u għaxart elef euro (€10,000) u sospensjoni mill-kariga tagħha mal-partit politiku għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet xhur permezz ta' sanzjoni amministrattiva.

(4) Kull persuna li xjentement jew b'negliġenza tagħmel dikjarazzjoni, kemm bil-miktub jew bil-fomm, lil awditur maħtur biex iwettaq verifika għall-finijiet ta' verifiki annwali, li tkun twassal xi informazzjoni jew spjegazzjoni li jistgħu materjalment ifixklu, ikunu foloz jew ikunu qarrieqa, u li l-awditur ikun intitolat għalihom bis-saħħa tas-subartikolu (1), tkun ħatja ta' reat u teħel multa amministrattiva ta' bejn elf euro (€1,000) u għaxart elef euro (€10,000) u għas-sospensjoni li jkollha kariga ma' partit politiku għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet xhur bħala ta' sanzjoni amministrattiva.

L-għoti ta' dikjarazzjonijiet ta' kontijiet u dokumenti oħra relevanti lill-Kummissjoni.

28. (1) It-teżorier ta' partit politiku għandu, fi żmien erba' xhur mit-tmiem ta' dik is-sena finanzjarja, jagħti lill-Kummissjoni l-kontijiet verifikati ppreparati għal dik is-sena finanzjarja għall-finijiet ta' dikjarazzjonijiet annwali tal-kontijiet li għandhom ukoll jinkludu l-kontijiet relatati ma' kampanji elettorali.

(2) Jekk partit politiku ma jissodisfax il-ħtiġijiet tas-subartikolu (1), il-Kummissjoni tkun tista' tagħti ordni li biha tobbliga lit-teżorier tal-partit politiku sabiex, sa mhux aktar tard minn sebat ijiem wara t-tmiem tal-perjodu permess għall-verifika tal-kontijiet, jagħti lill-Kummissjoni:

(*a*) id-dokumenti msemmija fis-subartikolu (1); u

(*b*) kopja tar-rapport tal-awditur.

(3) Meta l-Kummissjoni tqis li jeżistu raġunijiet speċjali biex tagħmel hekk, liema raġunijiet għandhom jiġu elenkati fl-avviż hawn taħt imsemmi, hija tista', wara li ssir applikazzjoni għaliha qabel it-tmiem tal-perjodu permess b'mod ieħor taħt dan l-artikolu għall-għotja ta' dokumenti ta' partit politiku skont is-subartikoli (1) jew (2) għal kull sena finanzjarja, b'avviż, testendi dak il-perjodu għal perjodu ieħor speċifikat fl-avviż.

(4) Kull dokument mogħti lill-Kummissjoni taħt dan l-artikolu għandu jinżamm mill-Kummissjoni għal perjodu ulterjuri li jidhrilha xierqa.

L-ispezzjon pubbliku tad-dikjarazzjonijiet tal-kontijiet tal-partiti politiċi.

29. Meta l-Kummissjoni tirċievi xi kontijiet ivverifikati, bħala riżultat tal-obbligu tal-għoti lilha ta' dikjarazzjonijiet ta' kontijiet, hija għandha, fi żmien xahar wara li tirċievi d-dikjarazzjoni, tagħmel kopja tad-dikjarazzjoni disponibbli għall-ispezzjon pubbliku u għandha tqiegħed dik id-dikjarazzjoni fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni u żżommha disponibbli għall-ispezzjon pubbliku u fuq l-imsemmi sit elettroniku għall-perjodu li għalih id-dikjarazzjoni jinżamm minnha.

Penali għan-nuqqas li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni xierqa tal-kontijiet.

30. (1) Jekk, fil-każ ta' partit politiku -

(*a*) xi ħtiġiet ta' regolamenti rigward il-forma u l-kontenut ta' dikjarazzjoni tal-kontijiet huma, mingħajr raġuni valida, mhux osservati fir-rigward ta' xi dikjarazzjoni ta' kontijiet mogħtija lill-Kummissjoni permezz ta'

obbligu legali; jew

(*b*) xi dikjarazzjoni ta' kontijiet, notifika jew rapport tal-awditur meħtieġa li jingħataw lill-Kummissjoni taħt din it-Taqsima, mingħajr raġuni valida, ma jingħatawx lill-Kummissjoni qabel it-tmiem tal-perjodu rilevanti,

il-partit politiku jeħel multa amministrattiva ta' mhux aktar minn għaxart elef euro (€10,000).

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1) "perjodu rilevanti", tfisser il-perjodu permess bil-liġi sabiex tingħata d-dikjarazzjoni, in-notifika jew ir-rapport lill-Kummissjoni jew, jekk dak il-perjodu jiġi estiż, jew jiġi estiż mill-ġdid, skont il-liġi, dak il-perjodu kif hekk estiż.

Dikjarazzjonijiet foloz.

31. Kull persuna li xjentement jew b'negliġenza tagħmel dikjarazzjoni lill-Kummissjoni f'isem il-partit politiku, jew membru ta' partit politiku għal xi għan ta' dan l-Att, liema dikjarazzjoni tkun falza f'xi dettall partikolari li tkun magħmula fiha, jew intenzjonata li ssir, teħel multa amministrattiva ta' mhux aktar minn għaxart elef euro (€10,000) u s-sospensjoni mill-kariga ma' partit politiku għal perjodu li ma jeċċedix tliet xhur bħala sanzjoni amministrattiva.

Reviżjoni ta' dikjarazzjonijiet difettużi tal-kontijiet.

32. (1) Jekk lit-teżorier ta' partit politiku jkun jidhirlu li xi dikjarazzjoni tal-kontijiet għal xi sena finanzjarja tal-partit politiku ma tkunx konformi ma' kull ħtieġa ta' regolamenti li għandhom x'jaqsmu mal-għoti ta' dokumenti preskritti, huwa jista' jipprepara dikjarazzjoni riveduta tal-kontijiet, liema dikjarazzjoni riveduta trid tkun ukoll konformi mad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att.

(2) Meta l-kontijiet verifikati jkunu diġà ngħataw lill-Kummissjoni, ir-reviżjonijiet għandhom ikunu limitati għal:

(*a*) korrezzjoni ta' dawk il-partijiet li fihom il-kontijiet ma jikkonformawx mal-ħtiġiet preskritti; u

(*b*) għemil ta' xi modifika konsegwenzjali meħtieġa.

(3) Jekk il-Kummissjoni jkun jidhrilha li hemm, jew jista' jkun hemm kwistjoni jekk xi kontijiet verifikati mogħtija lilha skont il-liġi ma jikkonformawx mal-ħtiġiet preskritti, hi tista' tavża bil-miktub lit-teżorier tal-partit politiku inkwistjoni u tindika fejn jidhrilha li kwistjoni bħal din tinqala' jew tista' tinqala'.

(4) L-avviż għandu jispeċifika perjodu ta' mhux aktar minn xahar sabiex it-teżorier jagħti lill-Kummissjoni spjegazzjoni tad-dikjarazzjoni ta' kontijiet jew jipprepara dikjarazzjoni riveduta.

(5) Jekk fl-aħħar tal-perjodu speċifikat, jew dak il-perjodu itwal kif il-Kummissjoni tista' tippermetti, ikun jidher lill-Kummissjoni -

(*a*) li ma tkun ingħatat l-ebda spjegazzjoni sodisfaċenti tad-dikjarazzjoni tal-kontijiet; u

(*b*) li d-dikjarazzjoni ma tkunx ġiet riveduta sabiex tikkonforma mal-ħtiġiet preskritti,

hija tista' tippreżenta rikors fil-Prim'Awla, Qorti Ċivili, skont is-subartikolu (6).

(6) Il-Kummissjoni tista' tippreżenta rikors fil-Prim'Awla, Qorti Ċivili:

(*a*) għal konferma li d-dikjarazzjoni tal-kontijiet ma tkunx konformi mal-ħtiġiet preskritti; u

(*b*) għal ordni li jeħtieġ lit-teżorier tal-partit politiku jipprepara dikjarazzjoni riveduta tal-kontijiet.

(7) Jekk il-Prim'Awla, Qorti Ċivili, tordna l-preparazzjoni ta' kontijiet riveduti, hija tista':

(*a*) tagħti dik l-ordni kif jidhrilha xieraq; u, jew

(*b*) tordna li kull jew parti mill-ispejjeż ta', u inċidentali għal, ir-rikors, għandhom jitħallsu mit-teżorier tal-partit politiku.

(8) Il-Ministru jista' b'regolamenti jipprovdi fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att fir-rigward tal-preparazzjoni u tal-verifika ta' dikjarazzjonijiet tal-kontijiet u ta' dikjarazzjonijiet tal-kontijiet riveduti, u dwar l-għoti tagħhom lill-Kummissjoni, u jista' b'mod partikolari jipprovdi għal kull ħaġa li dwarha jistgħu jsiru regolamenti b'dan l-Att u dwar in-nuqqas ta' applikabbiltà, sal-limitu jew fiċ-ċirkustanzi, jew it-tnejn, kif regolamenti taħt dan is-subartikolu jistgħu jispeċifikaw, ta' xi dispożizzjoni ta' dan l-Att dwar multi amministrattivi u sanzjonijiet fil-każ ta' nuqqas li jiġu sottomessi dikjarazzjoni jew dikjarazzjonijiet riveduti xierqa tal-kontijiet.

(9) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att rigward l-ispezzjon pubbliku u t-tqegħid fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-kontijiet tal-partiti politiċi għandhom japplikaw fir-rigward ta' kull dikjarazzjoni riveduta tal-kontijiet riċevuti mill-Kummissjoni skont ir-regolamenti magħmula taħt is-subartikolu (8) kif japplikaw fir-rigward ta' xi dikjarazzjoni ta' kontijiet riċevuta minnha skont il-liġi.

(10) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu japplikaw ugwalment għal dikjarazzjonijiet ta' kontijiet li diġà ġew riveduti, f'liema każ kull referenza għal dikjarazzjonijiet tal-kontijiet riveduti għandhom jinqraw bħala referenzi għal dikjarazzjonijiet riveduti ulterjuri.

TAQSIMA IV
Kontroll ta' donazzjonijiet lil partiti reġistrati

Finanzjament tal-partiti politiċi.

33. Il-partiti politiċi għandhom ikunu intitolati jaċċettaw donazzjonijiet, li għandhom jinkludu l-kontribuzzjonijiet magħmula mill-membri nfushom.

Donazzjonijiet mhux permessi.

34. Partiti politiċi m'għandhomx jirċievu donazzjonijiet:

(*a*) li huma evidentement magħmula fl-istennija ta', jew bi tpattija għal, xi vantaġġ politiku jew finanzjarju jew speċifiku; u, jew

(*b*) minn xi korporazzjoni pubblika jew xi korp parastatali, kumpannija, jew entità li fihom l-Istat għandu interess ta' kontroll:

Iżda l-partiti politiċi għandhom jitħallew jirċievu servizzi minn sorsi tal-Istat biss taħt liġi speċjali li għandha tirregola:

(i) l-assistenza in natura (bħal ħin fuq il-*media*, l-

aċċess għal mezzi ta' komunikazzjoni u affarijiet relatati);

(ii) il-proporzjonijiet li fuq il-bażi tagħhom assistenza bħal din għandha tiġi provduta lill-partiti politiċi differenti; u

(iii) il-ħin tal-għajnuna mogħtija qabel l-elezzjonijiet, wara l-elezzjonijiet, matul il-perjodu tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-perjodu tal-elezzjoni tal-Kunsill Lokali, il-perjodu tal-elezzjoni ġenerali, u matul kampanji referendarji;

(*ċ*) li jingħataw b'mod anonimu;

(*d*) li jingħataw b'mod kunfidenzjali u soġġetti għall-kundizzjoni li s-sors ma jiġix żvelat lill-partijiet terzi għalkemm is-sors tad-donazzjoni jkun magħruf mill-partit politiku f'ammont ta' iżjed minn ħames mitt euro (€500) mill-istess sors f'kull sena;

(*e*) li jkunu aktar minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) matul sena kalendarja waħda mill-istess sors:

Iżda għall-finijiet ta' dan il-paragrafu kumpanniji li jiffurmaw parti mill-istess grupp ta' kumpanniji jew li direttament jew indirettament huma kkontrollati minn xulxin jew mill-istess persuna jew grupp ta' persuni, għandhom jitqiesu bħala sors uniku;

(*f*) f'forma ta' self fuq termini aktar favorevoli minn dawk il-kondizzjonijiet ordinarji kummerċjali li jkunu fis-seħħ f'dak iż-żmien meta jkun ingħata s-self, fejn l-imgħax fir-rigward ta' perjodu ta' tnax-il xahar li kien ikun pagabbli mill-partit politiku li kieku s-self ittieħed fuq termini kummerċjali ordinarji kien jaqbeż l-imgħax attwalment dovuti għall-istess perjodu mill-partit politiku lill-persuna li tagħmel is-self b'ammont ta' aktar minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000);

(*g*) mingħand fundazzjoni, *trust* jew korp ieħor fejn is-sid benefiċjarju aħħari ma jkunx identifikabbli.

Valur ta' donazzjoni.

35. (1) Il-valur ta' kull donazzjoni fil-forma ta' rigal lill-partit politiku għajr il-flus, għandu jitqies li jkun il-valur ta' kemm jiswa lid-donatur ir-rigal jew il-proprjetà inkwistjoni.

(2) Fejn, madankollu, kull rigal lill-partit politiku, ikun hekk li:

(*a*) xi flus jew proprjetà oħra jiġu trasferiti lill-partit politiku, skont xi transazzjoni jew arranġament li tinvolvi l-forniment minn jew f'isem il-partit politiku ta' xi proprjetà, servizzi jew faċilitajiet jew korrispettiv ieħor ta' valur monetarju; u

(*b*) il-valur totali f'termini monetarji tal-korrispettiv hekk provdut minn jew f'isem il-partit politiku ikun inqas mill-ammont trasferit lill-partit politiku jew, skont il-każ, il-valur ta' kemm tiswa lil min qed jittrasferixxi l-proprjetà trasferita, il-valur tad-donazzjoni għandu

jitqies bħala d-differenza bejn:

(i) l-ammont ta' flus ta' kemm tiswa lil min qed jittrasferixxi l-proprjetà inkwistjoni; u

(ii) il-valur totali f'termini monetarji tal-korrispettiv ipprovdut minn jew f'isem il-partit politiku.

(3) Il-valur ta' kull donazzjoni jew servizzi li jsiru permezz ta' kwalunkwe *sponsorship* provduta fir-rigward ta' partit politiku għandu jitqies li jkun l-ammont tal-flus jew, skont il-każ, il-valur ta' kemm tiswa lil min qed jittrasferixxi l-proprjetà trasferita bħala donazzjoni; u għaldaqstant kull valur f'termini monetarji ta' kull benefiċċju li jingħata lill-persuna li tipprovdi l-i*sponsorship* inkwistjoni ma għandux jiġi meqjus.

(4) Il-valur ta' kull donazzjoni li tikkonsisti fil-provvista, barra minn skont termini kummerċjali, ta' kull proprjetà, servizzi, self jew faċilitajiet għall-użu jew il-benefiċċju tal-partit politiku għandu jitqies li jkun l-ammont li jirrappreżenta d-differenza bejn:

(*a*) il-valur totali f'termini monetarji ta' kemm jiswew għad-donatur il-provvista tal-proprjetà, servizzi jew faċilitajiet; u

(*b*) il-valur totali f'termini monetarji tal-korrispettiv, jekk ikun hemm, li fil-fatt ikun hekk provdut minn jew f'isem il-partit politiku.

Sponsorship.

36. (1) Għall-finijiet ta' dan l-Att *sponsorship* għandha titqies li ssir, fir-rigward ta' partit politiku meta:

(*a*) xi flus jew proprjetà jiġu trasferiti lill-partit politiku; u

(*b*) l-għan jew wieħed mill-għanijiet tat-trasferiment huwa jew jista' jkun, wara li jiġu kkunsidrati ċ-ċirkustanzi kollha, raġonevolment ikun meqjus li hu:

(i) biex jgħin lill-partit politiku biex ilaħħaq, sa ċertu limitu, mal-ispejjeż li jkunu ntnefqu jew ikunu ser jintnefqu mill-partit politiku jew kandidat; jew

(ii) biex jiżguraw li, sa ċertu limitu, kull spiża bħal din ma tkunx hekk saret.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1) l-ispejjeż jistgħu jinkludu, fost oħrajn, spejjeż magħmula jew li jridu jsiru b'konnessjoni ma':

(*a*) kull konferenza, laqgħa jew okkażjoni oħra organizzata minn jew f'isem il-partit politiku; jew

(*b*) il-preparazzjoni, il-produzzjoni jew it-tqassim ta' xi pubblikazzjoni minn jew f'isem il-partit politiku jew kandidat; jew

(*ċ*) kull studju jew riċerka organizzata minn jew f'isem il-partit politiku jew kandidat.

(3) Dawn li ġejjin m'għandhomx, madankollu, jikkostitwixxu *sponsorship* bis-saħħa tas-subartikolu (1):

(*a*) it-twettiq ta' xi pagament fir-rigward ta':

(i) xi ħlas sabiex wieħed jattendi xi konferenza,

laqgħa jew okkażjoni oħra; jew

(ii) il-prezz ta' xiri ta', jew xi ħlas ieħor għall-aċċess għal, xi pubblikazzjoni;

(*b*) it-twettiq ta' xi pagament fir-rigward tal-inklużjoni ta' reklam f'xi pubblikazzjoni meta l-ħlas isir bir-rata kummerċjali pagabbli għall-inklużjoni ta' dak ir-reklam f'xi pubblikazzjoni bħal din; u, jew

(*ċ*) l-għoti, fuq termini kummerċjali, ta' xi proprjetà, servizzi jew faċilitajiet għall-użu jew għall-benefiċċju tal-partit politiku.

Reġistrazzjoni tad-donazzjonijiet skont is-sors.

37. (1) Kull donazzjoni li taqbeż l-ammont ta' ħames mitt euro (€500) li tiġi mill-istess sors għandha tiġi reġistrata flimkien mal-ammont tad-donazzjoni, l-isem u l-indirizz tad-donatur, jew id-dettalji tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija, fil-każ meta d-donatur ikun kumpanija reġistrata, id-data li fiha d-donazzjoni ngħatat u d-data li fiha d-donazzjoni ġiet aċċettata u kull dettalji oħra rilevanti:

Iżda meta donazzjoni tinġabar waqt manifestazzjoni jew xi attività organizzata mill-partit politiku jew mill-kandidat indipendenti u fejn din id-donazzjoni ma taqbiżx l-ammont ta' ħamsin euro (€50) ma hemmx il-ħtieġa li tali donazzjoni tkun reġistrata.

(2) Kull donazzjoni li waħedha ma taqbiżx l-ammont ta' ħames mitt euro (€500) iżda li, meta miżjuda ma' xi donazzjonijiet jew benefiċċji oħra miżjuda flimkien lill-partit politiku mill-istess sors fl-istess sena kalendarja, teċċedi l-ammont imsemmi għandha tiġi reġistrata f'dak il-mument li fih l-imsemmi ammont jintlaħaq.

(3) Kull min dolożament, bl-intenzjoni li jaħbi l-oriġini u l-ammonti ta' donazzjonijiet, jaqsam donazzjoni f'ammonti iżgħar, jew, sabiex jevita r-reġistrazzjoni u l-ħtiġiet ta' rappurtar stipulati f'dan l-Att ikun ħati ta' reat u jeħel multa amministrattiva li ma taqbiżx l-għaxart elef euro (€10,000).

(4) Il-Kummissjoni għandha, fejn jidhrilha li hu meħtieġ għall-infurzar xieraq tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u bla ħsara għall-obbligu tagħha li taġixxi b'mod proporzjonat, is-setgħa li tinvestiga u titlob sabiex tiġi provduta bl-informazzjoni kollha li tista' teħtieġ minn xi partit politiku, individwu, persuna ġuridika, korp, inkluż xi istituzzjoni finanzjarja u, jew xi fornitur ta' servizz tat-telekomunikazzjoni, li jistgħu jkunu fil-pussess ta' informazzjoni bħal din sabiex jiġi stabbilit is-sors ta' kull donazzjoni riċevuta mill-partit politiku:

Iżda l-partiti politiċi ma għandhomx ikunu obbligati li jiżvelaw lill-Kummissjoni s-sors ta' kull donazzjoni ta' mhux aktar minn ħames mitt euro (€500) mogħtija lilhom b'mod kunfidenzjali sakemm il-Kummissjoni ma tipprovdix prova li hemm bażi raġonevoli biex wieħed jemmen li l-ammont attwalment mogħti b'mod kunfidenzjali fil-perjodu ta' sena mill-istess sors jaqbeż is-somma ta' ħames mitt euro (€500).

(5) Kandidat indipendenti għandu josserva d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1), (2), (3) u (4).

Rapporti li għandhom isiru mill-partijiet politiċi, uffiċjal jew membru ta' partit politiku jew kandidat.

38. (1) It-teżorier ta' partit politiku għandu, kull sena, iħejji rapport ta' donazzjonijiet li juri l-ammont riċevut minn partit politiku permezz ta' donazzjoni, fir-rigward ta' kull wieħed mill-perjodi li ġejjin -

(*a*) Jannar sa April;

(*b*) Mejju sa Awwissu; u

(*ċ*) Settembru sa Diċembru;

li għandu jkun organizzat f'rapport wieħed ippreżentat kull sena lill-Kummissjoni.

(2) Ir-rapporti ta' donazzjonijiet imfassla mit-teżorier tal-partit għal kull sena għandu, fil-każ ta' kull donatur mingħand min kull donazzjoni ġiet aċċettata mill-partit politiku jew xi ħadd f'ismu matul dik is-sena, jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din it-Taqsima safejn dawn jeħtieġu li xi donazzjoni bħal din tiġi reġistrata f'rapport ta' donazzjonijiet.

(3) Donazzjoni għandha tiġi rapportata b'referenza speċifika għas-sors tagħha:

(*a*) jekk tkun donazzjoni ta' aktar minn sebat elef euro (€7,000); jew

(*b*) jekk, meta tiġi miżjuda ma' xi benefiċċju jew benefiċċji oħra, l-ammont flimkien jaqbeż sebat elef euro (€7,000), mill-istess sors, f'sena kalendarja waħda.

(4) Donazzjoni li japplika għaliha s-subartikolu (3) għandha:

(*a*) fil-każ ta' donazzjoni prevista fil-paragrafu (*a*) tiegħu, tiġi rappurtata fir-rapport ta' donazzjonijiet għall-perjodu ta' rappurtar li fih ġiet aċċettata; jew

(*b*) fil-każ ta' donazzjoni prevista fil-paragrafu (b) tiegħu, għandha tiġi rappurtata fir-rapport ta' donazzjoni, flimkien ma' kull donazzjoni jew donazzjonijiet oħra rilevanti inklużi fl-ammont sħiħ ta' sebat elef euro (€7,000) mill-istess sors, fir-rapport tad-donazzjoni għall-perjodu ta' rappurtar li fih il-benefiċċju li jwassal għal dak l-ammont sħiħ ikun aktar minn sebat elef euro (€7,000) jakkumula.

(5) Rapport ta' donazzjoni għandu jinkludi wkoll kull donazzjoni li ġiet irrifjutata skont dan l-Att, matul il-perjodu ta' rappurtar, u r-rapport għandu jkun fih dikjarazzjoni f'dan is-sens, flimkien mal-mod li bih id-donazzjoni ngħatat, id-data li fiha d-donazzjoni ġiet riċevuta u d-data li fiha d-donazzjoni ngħatat lura u kull dettall rilevanti.

(6) Kandidat indipendenti għandu jħejji rapport ta' donazzjonijiet li juri l-ammont riċevut fil-perjodu li jibda minn meta ssir in-nomina għall-elezzjoni tal-kandidat indipendenti sal-elezzjoni, liema rapport għandu jiġi ppreżentat lill-Kummissjoni.

Sottomissjoni ta' rapporti ta' donazzjoni lill-Kummissjoni.

39. (1) Rapport ta' donazzjonijiet magħmula skont l-artikolu 38 għandu jintbagħat lill-Kummissjoni mit-teżorier tal-partit politiku fil-perjodu ta' sittin jum li jibdew mit-tmiem tal-perjodu

ta' rappurtar annwali li għalih huwa jirreferi:

Iżda fil-każ ta' kandidat indipendenti, ir-rapport ta' donazzjonijiet għandu jintbagħat lill-Kummissjoni mill-kandidat indipendenti fil-perjodu ta' sittin jum mid-data tal-elezzjoni.

(2) Kull persuna li tkun teżorier ta' partit politiku jew tkun kandidat indipendenti, li, mingħajr skuża raġonevoli, tonqos li tikkonforma mal-ħtiġiet tas-subartikolu (1) tkun ħatja ta' reat u teħel multa amministrattiva ta' mhux aktar minn għoxrin elf euro (€20,000).

(3) Kull persuna, li tkun teżorier ta' partit politiku jew tkun kandidat indipendenti, li, mingħajr skuża raġonevoli, tagħti rapport ta' donazzjonijiet lill-Kummissjoni li ma jkunx konformi mal-ħtiġiet tal-artikolu 38 tkun ħatja ta' reat u teħel multa amministrattiva ta' għaxart elef euro (€10,000).

(4) Meta l-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili tkun sodisfatta, wara li jsir rikors mill-Kummissjoni, li xi nuqqas ta' konformità ma' dawn il-ħtiġiet fir-rigward ta' xi donazzjoni lil partit politiku jew lil kandidat indipendenti kien attribwibbli għal intenzjoni min-naħa ta' xi persuna sabiex tinħeba l-eżistenza jew l-ammont veru tad-donazzjoni, il-Qorti tista' tordna l-konfiska favur il-gvern mill-partit politiku jew mill-kandidat indipendenti ta' ammont ugwali għall-valur tad-donazzjoni.

Dikjarazzjoni minn teżorier u kandidat indipendenti fir-rapport ta' donazzjonijiet.

40. (1) Rapport ta' donazzjonijiet taħt l-artikolu 38 għandu, meta jingħata lill-Kummissjoni, ikun akkumpanjat b'dikjarazzjoni, magħmula mit-teżorier tal-partit politiku, li tikkonforma mas-subartikoli (2), (3) jew (4):

Iżda fil-każ ta' kandidat indipendenti tali dikjarazzjoni għandha ssir mill-kandidat indipendenti.

(2) Fil-każ ta' rapport magħmul skont id-dispożizzjonijiet rilevanti ta' dan l-Att, barra minn wieħed li jiddikjara l-prospett bħala *nil*, id-dikjarazzjoni għandu jkun fiha, sa l-aħjar tagħrif u twemmin tat-teżorier jew tal-kandidat indipendenti, li:

(*a*) id-donazzjonijiet kollha reġistrati fir-rapport ta' donazzjonijiet bħala li ġew aċċettati mill-partit politiku jew kandidat indipendenti huma minn donaturi permissibbli; u

(*b*) matul il-perjodu ta' rappurtar:

(i) l-ebda donazzjoni oħra meħtieġa li tiġi rreġistrata fir-rapport ma ġiet aċċettata mill-partit politiku jew mill-kandidat indipendenti; u

(ii) l-ebda donazzjoni minn xi persuna jew korp minbarra donatur permissibbli ma ġiet aċċettata mill-partit politiku jew mill-kandidat indipendenti.

(3) Fil-każ ta' prospett nil, it-teżorier jew kandidat indipendenti għandu jippreżenta dikjarazzjoni flimkien mar-rapport li għandu jiddikjara illi, fl-aħjar għarfien u twemmin tat-teżorier jew kandidat indipendenti, l-ebda donazzjonijiet ma ġew riċevuti u aċċettati mill-partit politiku jew kandidat indipendenti, matul il-perjodu ta' rappurtar u li dikjarazzjoni bħal din hija preċiża.

(4) Kull min xjentement jew bi traskuraġni jagħmel xi dikjarazzjoni mhux eżatta taħt dan l-artikolu jeħel multa amministrattiva ta' għaxart elef euro (€10,000).

Aċċettazzjoni ta' donazzjonijiet.

41. (1) Meta donazzjoni li tkun iżjed minn ħames mitt euro (€500) tiġi offruta lil partit politiku, membru ta' partit politiku jew kandidat, għandu jkun id-dmir tagħhom li jieħdu l-passi raġonevoli kollha sabiex iwettqu d-diliġenza dovuta sabiex jivverifikaw:

(*a*) l-identità tad-donatur; u

(*b*) jekk id-donazzjoni hijiex donazzjoni permissibbli.

(2) Jekk id-donazzjoni tiġi offruta minn donatur li mhuwiex donatur permissibbli jew id-donatur ma kienx identifikat b'mod suffiċjenti, wara li jkunu ttieħdu passi raġonevoli skont is-subartikolu (1), il-partit politiku, il-membru ta' partit politiku jew kandidat, għandhom jirrifjutaw dik id-donazzjoni.

(3) Fil-każ fejn donazzjoni ġiet aċċettata mill-partit politiku, il-membru ta' partit politiku jew kandidat u min jirċievi jiskopri li, minkejja li dawk il-passi raġonevoli jkunu ttieħdu skont is-subartikolu (1), id-donatur ma kienx donatur permissibbli jew li l-identità kienet falza, min jirċievi għandu fi żmien tletin (30) jum jirritorna d-donazzjoni lid-donatur jew lill-persuna li jagħti x'jifhem li kien id-donatur jew jiddepożita l-ammont tad-donazzjoni fil-Qorti.

(4) Kull meta partit politiku, membru ta' partit politiku jew kandidat, skont il-każ, ma jaġixxux f'konformità mad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1), (2) jew (3), hu għandu jeħel multa amministrattiva ta' ħames elf euro (€5,000).

Evażjoni tar-ristrizzjonijiet fuq donazzjonijiet.

42. Kull min xjentement jagħmel xi att bi tkomplija ta' xi arranġament li jiffaċilita jew x'aktarx jiffaċilita, kemm permezz ta' xi ħabi jew it-travestiment jew mod ieħor, l-għoti ta' donazzjonijiet mogħtija lil partit politiku, membru ta' partit politiku jew kandidat, minn xi persuna jew korp ieħor barra minn donatur permissibbli, jeħel multa amministrattiva ta' mhux aktar minn għoxrin elf euro (€20,000).

Ispezzjon pubbliku tar-rapporti ta' donazzjoni.

43. Il-Kummissjoni għandha żżomm rekord tar-rapporti kollha ta' donazzjonijiet riċevuti mill-partiti politiċi skont dan l-Att u dawk ir-rapporti għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku f'dak iż-żmien u f'dak il-format li l-Ministru jista' jistabbilixxi b'regolamenti minn żmien għal żmien u għandhom ukoll jitqiegħdu fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni malli jkunu aċċessibbli għall-pubbliku.

Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti.

44. (1) Il-Ministru jista', bi qbil mal-Kummissjoni, jagħmel regolamenti għall-aħjar twettiq tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel, dawk ir-regolamenti jistgħu jagħmlu dispożizzjonijiet, li ma jkunux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att:

(*a*) biex jippreskrivi kull forma jew proċedura li għaliha ebda proċedura espliċita ma tinsab f'dan l-Att, u biex jemenda kull formula li tista' tkun meħtieġa taħt dan l-Att;

(*b*) biex jipprovdi għal multi u sanzjonijiet amministrattivi fir-rigward ta' xi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' regolamenti magħmulin taħtu;

(*ċ*) biex jipprovdi għall-proċedura għall-impożizzjoni ta' multi u sanzjonijiet amministrattivi, għall-proċedura tal-eżerċizzju ta' drittijiet ta' appell fir-rigward ta' dawn il-multi u sanzjonijiet lill-qrati ta' ġurisdizzjoni ċivili u għall-kondizzjonijiet li taħthom dawk il-multi u sanzjonijiet għandhom isiru titolu eżekuttiv skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jew ta' xi liġi oħra fis-seħħ minn żmien għal żmien: Kap. 12.

Iżda ebda multa amministrattiva jew sanzjonijiet oħra prevista fir-regolamenti magħmula taħt dan l-Att ma għandha tammonta għal aktar minn ħamsin elf euro (€50,000) fir-rigward ta' kull reat, għal aktar minn ħamest elef euro (€5,000) għal kull ġurnata li matulha jkompli r-reat jew għas-sospensjoni ta' kull uffiċjal ta' partit politiku għal perjodu ta' aktar minn ħames snin;

(*d*) biex jibdel, minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi liġi oħra, l-ammont massimu ta' spiża għall-kampanja elettorali permissibbli mill-kandidati f'kull elezzjoni ġenerali, f'kull elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew jew f'kull elezzjoni tal-kunsill lokali;

(*e*) biex jipprovdi l-format li fiha l-ispejjeż tal-kampanja elettorali jiġu verifikati, sabiex jipprovdi għall-formoli li għandhom jintużaw għal dan il-għan u biex joħroġ linji gwida lill-Kummissjoni Elettorali dwar il-metodoloġija li għandha tintuża u l-kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati fl-eżami ta' prospetti ta' spejjeż elettorali mill-kandidati f'kull elezzjoni ġenerali, f'elezzjoni ta' membri tal-Parlament Ewropew jew f'elezzjoni tal-kunsill lokali.

(2) Partiti politiċi u persuni oħra interessati jistgħu jirribattu l-argument ta' xi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u l-impożizzjoni ta' multi amministrattivi u sanzjonijiet mill-Kummissjoni fil-Prim' Awla, Qorti Ċivili, permezz ta' rikors ġuramentat ippreżentat fi żmien tletin (30) jum mill-impożizzjoni ta' multa jew sanzjoni bħal dik:

Iżda d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom japplikaw għal dan ir-rikors ġuramentat. Kap. 12.

TAQSIMA V

Twettiq tal-funzjonijiet mill-Kummissjoni

Awdituri li jassistu lill-Kummissjoni.

45. (1) Għall-fini tal-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tagħha taħt it-Taqsimiet III u IV il-Kummissjoni għandha taħtar awditur wieħed jew aktar li għandhom jassistuha fl-eżekuzzjoni tal-imsemmija funzjonijiet.

(2) Kemm l-imsemmija awdituri kif ukoll il-Kummissarji jkunu

marbutin bl-obbligu tal-kunfidenzjalità dwar l-informazzjoni li tasal għandhom bis-saħħa ta' dan l-Att u li ma tkunx ġiet imqiegħda għall-informazzjoni tal-pubbliku.

(3) L-awdituri msemmija fis-subartikolu (1) għandhom malħatra tagħhom jieħdu l-ġurament tal-kariga inkluż fl-Iskeda.

SKEDA
(Artikolu 45)

Formola tal-Ġurament tal-Kariga li għandu jittieħed minn awdituri li jassistu lill-Kummissjoni għall-finijiet ta' dan l-Att

Jiena, ..., naħlef/niddikjara li naqdi fedelment id-dmirijiet tiegħi bħala awditur li jassisti lill-Kummissjoni Elettorali fl-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tagħha taħt l-Att dwar il-Finanzjament ta' Partiti Politiċi skont il-liġi u b'imparzjalità u li jien m'iniex se niżvela lil xi parti terza xi informazzjoni li nsir naf biha fil-qadi ta' dmirijieti ħlief kif obbligat jew awtorizzat bil-liġi jew kif meħtieġ għall-esekuzzjoni tad-dmirijiet tiegħi. (*Hekk Alla jgħini.*)